

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2229 -
2230/2531

นายโสภณ เทียงดี

พันตำรวจตรีสุเวช งดงาม

นายเทพอุทิศ สุโขบล ทนายผู้ร้องที่ 1

ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

ผู้ยื่นคำร้อง

นายประยูร ศรีสุวรรณ ทนายผู้ร้องที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 17

ความว่า เนื่องด้วยผู้ร้องที่ 2 ในคดีนี้ได้ร้องขอเป็นผู้แทนเฉพาะคดีของนางบุญมี สุขมาลัย ไว้ต่อศาลอาญาในคดีหมายเลขดำที่ 6360/2523 หมายเลขแดงที่ 6676/2523 เพื่อที่จะดำเนินคดีกับผู้คัดค้านกับพวกในข้อหาลักพาตัว ลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หน่วงเหนี่ยวกักขัง นางบุญมี สุขมาลัย ปลอมแปลงเอกสารสิทธิ ฯลฯ แต่คดีดังกล่าวศาลอาญามีคำสั่งให้รอฟังผลคดีนี้ก่อน เมื่อคดีนี้ถึงที่สุดแล้วศาลอาญาจึงจะพิจารณาคดีดังกล่าวต่อไป ดังนั้นเพื่อให้ผู้ร้องจะได้ดำเนินการในศาลอาญาต่อไปเพื่อช่วยเหลือนางบุญมี สุขมาลัย ให้พ้นจากการถูกหน่วงเหนี่ยวกักขัง และให้พ้นจากความทุกข์ทรมาน ตลอดจนความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของนางบุญมี สุขมาลัย ซึ่งขณะนี้ปรากฏว่าผู้คัดค้านกับพวกได้ทำนิติกรรมจดทะเบียนซื้อขายที่ดินเป็นจำนวนหลายแปลงแล้ว ขอศาลฎีกาได้โปรดพิจารณาพิพากษาคดีนี้เป็นการด่วนด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้คัดค้านได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

คดีทั้งสองสำนวนนี้ นายโสภณ เทียงดี ผู้ร้องสำนวนแรกร้องขอเป็นผู้พิทักษ์
ของนางบุญมี สุขมาลัย โดยมีพันตำรวจตรีสุเวช งดงาม ร้องคัดค้านทั้งสองสำนวน
ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกันโดยเรียก ผู้ร้องสำนวนแรกว่า ผู้ร้องที่ 1 และผู้
ร้องสำนวนหลังว่า ผู้ร้องที่ 2 และเรียกพันตำรวจตรีสุเวช งดงามว่าผู้คัดค้าน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่านางบุญมี สุขมาลัย เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ใน
ความอนุบาลของผู้ร้องที่ 1 กับผู้ร้องที่ 2 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 29,30 กับให้ประกาศคำสั่งในราชกิจจานุเบกษา ตามระเบียบด้วย ให้ยก
คำร้อง ของ ผู้คัดค้าน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านฎีกา (อันดับ 464)

ทนายผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 ยื่นคำร้องตั้งกล่าว (อันดับ 494)

คำสั่ง

จะเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาให้ตามควรแก่กรณี

จะเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาให้ตามควรแก่กรณี

(จำรัส เขมะจารุ-ประธานศาลฎีกา-)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ